

감사결과처분요구서

No. 2023 - 10					
소관부서	시행년도	행정상 조치	재정상 조치		신분상 조치
			조치방법	금액(천원)	
숲처	2023	개선1	-	-	-

제 목 : 조속재결 시스템(MIS) 사용 미흡

○ 현황(개요)

보상부서(숲처, 숲처)에서는 2021.01.01.부터 2023.04.20. 기간동안 [표1]와 같이 총 710건(숲처: 338건, 숲처: 372건)의 조속재결 건을 신청받아 처리하고 있다.

[표1] 조속재결 현황('21.01.01. ~ '23.04.20.)(생략)

○ 관련법령(판단기준)

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 “토지보상법”이라 한다)」 제30조(재결 신청의 청구)에 따르면 사업시행자는 피보상인의 재결신청이 있을 경우, 신청일(협의기간 종료일)로부터 60일 안에 재결을 신청하도록 되어있다. 또한 60일의 기한을 초과할 경우 「소송촉진등에 관한 특례법」 제3조에 따른 법정이율을 적용하여 산정한 금액을 관할 토지수용위원회에서 재결한 보상금에 가산하여 지급하여야 한다.

○ 확인된 문제

이처럼 재결신청에 있어 기한을 지키지 못하였을 때 가산금이 발생한다. 이에 2014년 차세대 MIS시스템 구축 시 ‘조속재결신청등록’ 기능을 구현해두었다. 이는 인사발령으로 담당자가 변경되어도 재결신청 기한 관리를 용이하게 하여 재결신청 누락으로 인한 가산금 발생을 방지하기 위함이다.

그러나 보상부서(쇼처, 쇼처)에서 제출한 자료에 따르면 2021.01.01.부터 2023.04.20. 기간동안 총 710건(쇼처: 338건, 쇼처: 372건)의 조속재결 신청건 모두 기한을 준수하여 가산금은 발생하지 아니하였지만 [표2]와 같이 338건(쇼처)의 조속재결 신청건은 MIS시스템 ‘조속재결신청등록’에 등록하지 않고 관리하고 있는 실정이다.

[표2] 조속재결 MIS시스템 등록현황(‘21.01.01. ~ ‘23.04.20.)(생략)

○ 관련부서 의견

관련부서(쇼처, ♠부)에서는 종합감사 대상기간인 2021.01.01.부터 2023.04.20. 기간동안 총 710건(쇼처: 338건, 쇼처: 372건)의 조속재결 발생건 중 338건의 재결건에 대해 MIS시스템 ‘조속재결신청등록’에 등록이 되지 않은 채로 관리되고 있음을 인정하였고 이를 개선하겠다고 의견을 제시하였다.

○ 조치할 사항

1. 행정상 조치

☞ 조속재결 시스템(MIS) 등록 필수 “개선” 요구

- 관련부서에서는 향후 조속재결 신청 발생시 사업담당자들이 MIS에 구축된 ‘조속재결신청등록’에 필수로 등록하여 관리할 수 있도록 개선방안을 강구하시기 바랍니다.

【관련부서】 : 쇼처(♠부). 끝.